

N. R.G. 1925/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile**

nella persona dei magistrati

dott. Massimo MERONI
dott. Serena BACCOLINI
dott. Maria Elena CATALANO

Presidente
Consigliere rel. est.
Consigliere

ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 1925/2018 promossa in grado d'appello
da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

Parte_2 (C.F. *C.F._2*)

rappresentati e difesi dall'avv.to Gianpaolo Rizzo ed elett.te domiciliati presso lo studio
del difensore a Firenze Via Ricasoli n. 32 *Email_1*

APPELLANTI

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e p. IVA
n° *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Fioretti ed elett.te
domiciliata presso lo studio del difensore in Milano Via Larga n. 19

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Monza n. 2796/2015 in data 19/9-12/11/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Monza n. 2961/2017 in data 11-18/10/2017

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parti appellanti: *“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi dedotti nella parte motivata dell’atto di citazione in appello: NEL MERITO: Riformare con riferimento ai capi e/o punti impugnati la sentenza definitiva n° 2961/2017 emessa dal Tribunale civile di Monza nella persona della Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata in Cancelleria in data 18.10.2017, nonché la sentenza non definitiva n° 2796/2015 emessa dal Tribunale civile di Monza nella persona della Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata in Cancelleria in data 12.12.2015, in ragione di tutti i motivi esposti, e per l’effetto: A) accertare e dichiarare, in riferimento ai dedotti conti corrente bancari n. 3075654 e n. 65574756, accessi dal Dott. Pt_1 presso la Controparte_1, filiale di Monza, nonché in riferimento alle linee di credito concesse da quest’ultima, la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali e/o delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per tutti i motivi di cui in atti; B) accertare e dichiarare, in riferimento ai dedotti conti corrente bancari n. 3075654 e n. 65574756, accessi dal Dott. Pt_1 presso la Controparte_1, filiale di Monza, nonché in riferimento alle linee di credito concesse da quest’ultima, la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contemplanti la commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per servizio di disponibilità immediata di fondi; C) accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio, la nullità, invalidità e/o inefficacia di tutte le variazioni contrattuali che sono state operate unilateralmente dalla convenuta Controparte_1, filiale di Monza, successivamente all’apertura dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio ed alle linee di credito da quest’ultima concesse, in violazione dell’art. 118 T.U.B.; D) accertare e determinare, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio, la nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali contemplanti la diversa data di valuta per le operazioni di accredito ed addebito; E) accertare e determinare, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio, il Tasso Effettivo Globale previsto e consentito in materia di usura; F) accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio e previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e/o l’inefficacia di ogni e qualsivoglia somma pretesa e/o percepita e/o annotata in conto dalla convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 Marzo 1996 n. 108 ed al disposto di cui all’art. 1815, comma II, c.c., perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento; G) accertare e dichiarare in relazione ai rapporti*

bancari dedotti in giudizio - avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, alle condizioni economiche e finanziarie dell'attore ad oggi ed al momento della determinazione delle condizioni economiche e giuridiche del rapporto bancario dedotto in giudizio con la convenuta, nonché al tasso medio praticato per operazioni similari - la nullità e/o l'inefficacia di ogni e qualsivoglia somma pretesa e/o percepita e/o annotata in conto dalla convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1815, comma II, c.c. ed art. 644, comma III, secondo periodo c.p. ed in quanto comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro fornita dalla convenuta CP_2 H) per l'effetto delle domande sub E), F), G), accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 comma II, c.c., sulle somme mutate in favore del Dott. Pt_1 da parte della convenuta Controparte_1 in dipendenza dei rapporti bancari dedotti in giudizio, non è dovuto alcun interesse, ovvero, in via subordinata, è dovuto il tasso sostitutivo legale ratione temporis applicabile; I) per l'effetto delle domande sub A), B), C), D), E), F), G), H) condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria; J) in via subordinata rispetto alla domanda sub I), condannare la convenuta Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria, quale indennità per l'arricchimento senza giusta causa derivato con l'incasso di tali somme in favore della convenuta Controparte_1 ed in danno dell'attore Dott. Pt_1 K) accertare e dichiarare il saldo effettivo dei rapporti bancari dedotti in giudizio al momento della data di notifica dell'atto di citazione, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura al tasso sostitutivo semplice previsto per legge e ratione temporis applicabile, elidendo l'applicazione e la capitalizzazione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per servizio di disponibilità immediata di fondi, elidendo l'applicazione e la capitalizzazione di tutti gli interessi e gli oneri accertati come usurari, elidendo l'applicazione e la capitalizzazione di tutte le somme e gli oneri accertati come nulli ed inefficaci, nonché addebitati e/o annotati in dipendenza di variazioni unilaterali poste in violazione dell'art. 118 TUB; L) disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare agli attori la differenza a conguaglio, oltre ad interessi al tasso legale di legge, specificando la data della loro decorrenza;

M) in ogni caso e/o per l'effetto delle domande sub A), B), C), D), E), F), G), H) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata in favore della convenuta Controparte_1 da parte della Sig.ra Parte_2 ; N) in via subordinata rispetto alla domanda sub M) disporre la riduzione della fideiussione rilasciata in favore della convenuta Controparte_1 da parte della Sig.ra [...] Parte_2 sino alla concorrenza dell'importo che risulterà eventualmente

dovuto da parte del debitore principale Dott. Pt_1 in favore della convenuta Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo quale procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”

per parte appellata: “*Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte: - in via preliminare di rito, respingere l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2796/15, in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c., non avendo gli appellanti tempestivamente formulato riserva ex art. 340 co. 1 c.p.c.; - in via principale e in subordine alla preliminare di rito quanto alla sentenza non definitiva, respingere in ogni caso tutti i motivi d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2796/15 e avverso la sentenza definitiva n. 2961/17, in quanto inammissibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento; - di conseguenza, confermare integralmente le sentenze n. 2796/15 e 2961/17 del Tribunale di Monza, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c. Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello.*”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 e Parte_2 avevano convenuto avanti al Tribunale di Monza CP_1 formulando una pluralità di domande collegate al conte corrente n. 3075654 della Controparte_3 di CP_4 ed a quello n. 65574756 della CP_5

Entrambi i conti risultavano affidati (contratto di affidamento del 15/03/2006) e regolati con convenzione di assegni, con servizio di incasso e/o accettazione degli effetti cambiari.

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Pt_1 la Pt_2 aveva sottoscritto una fideiussione *omnibus*, fino alla concorrenza dell'importo di € 97.500,00.

Gli attori a sostegno delle domande avevano contestato:

- l'illegittima applicazione in misura ultra legale degli interessi passivi senza che vi fosse alcuna pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 cc;
- l'illegittima corresponsione della CMS, addebitata trimestralmente, poi indicata come “corrispettivo per servizio di disponibilità immediata di fondi”;

- l'illegittimo addebito di spese tra cui quelle di commissioni di istruttoria veloce, inserite nell'estratto conto del 31/12/2012 ma riferite ad operazioni non riportate nel dettaglio dei movimenti;
 - modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente inserite nei documenti di sintesi del conto corrente n. 3075654 (doc. n. 16 e n. 21 del 31/03/2007) e comunicate senza il rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 118 TUB;
 - l'applicazione di una diversa data di valuta per le operazioni di accredito ed addebito;
 - la sussistenza di usura oggettiva, quale conseguenza del superamento della soglia a causa dell'insieme di interessi e costi a vario titolo applicati, e di quella soggettiva poiché, a prescindere dal superamento del limite di cui sopra, vi era comunque uno squilibrio tra la prestazione della CP_2 e la controprestazione richiesta al correntista.
- Sulla scorta di tali argomentazioni critiche, gli attori avevano concluso:
- per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contestate, con conseguente condanna di Controparte_1 a ripetere quanto indebitamente percepito ex art. 2033 cc oppure, in subordine, ex art. 2041 cc;
 - per la compensazione di tutti i crediti e i debiti accertati come esistenti tra le parti e per la condanna della CP_2 a versare il conguaglio;
 - per la nullità e/o inefficacia della fideiussione oppure, in subordine, per la sua riduzione fino a concorrenza di quanto eventualmente dovuto dal debitore principale.

CP_1 si era costituita resistendo a tutte le domande ed eccependo, preliminarmente, che il Pt_1 in data 11/05/2012 aveva rilasciato e sottoscritto una dichiarazione in cui dava atto -relativamente ai conti correnti ed agli affidamenti - della propria esposizione debitoria e delle condizioni contrattuali unitamente ai tassi di interesse applicati, di rinunciare a contestare in sede giudiziale la tenuta dei suddetti rapporti, di riconoscere che la CP_2 si era adeguata alla delibera CICR del 9/2/2000 sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il Tribunale di Monza, con sentenza non definitiva n. 2796/2015, decideva parte delle domande e più precisamente:

- con riguardo al conto corrente n. 3075654 rigettava la domanda di nullità della clausola di applicazione in misura ultra legale degli interessi passivi, in quanto convenzionalmente pattuiti all'atto di apertura del conto;

- accertava tale nullità con riferimento al conto corrente n. 65574756 affermando che la CP_2 non aveva *“provato che l’interesse passivo del conto de quo sia stato pattuito, così come imposto dall’art. 117 TUB”* (pag. 10 della sentenza non definitiva) e ritenendo che la dichiarazione sottoscritta del 11/05/2012, pur non essendo stata disconosciuta dal Pt_1 non aveva efficacia sanante delle rilevate nullità;
- riteneva infondate, con conseguente rigetto della relativa censura di nullità, le doglianze relative all’attribuzione di spese indebite e applicazione dei giorni di valuta nonché quelle inerenti alla modifica unilaterale del contratto rilevando che il Pt_1 aveva approvato ex art. 1832 cc gli estratti conto ricevuti e che, con la dichiarazione del 11/05/2012, aveva dato atto dell’avvenuta comunicazioni di tali variazioni;
- reputava generiche le allegazioni attoree in punto usura oggettiva, sfornite di prova quelle relative all’usura soggettiva e prive di argomentazioni le doglianze concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- osservava, infine, che in entrambi i contratti correnti non vi era alcun riferimento alla CMS ovvero al suo ammontare”.

Con contestuale ordinanza, il Tribunale di Monza disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per il prosieguo del giudizio con riguardo alle ulteriori domande per la cui definizione riteneva necessario procedere ad attività istruttoria, con l’espletamento della CTU al fine:

- quanto al conto corrente n. 65574756, di *“ricalcolare gli interessi passivi applicando quelli indicati dall’art. 117 della legge 385 del 1993, ad eccezione delle poste derivanti da operazioni collegate al contratto di affidamento del 15.3.06”* poiché per queste ultime il tasso risultava determinato in contratto *ab origine*;
- quanto ad entrambi i conto correnti *“ di espungere dai rapporti di dare ed avere la CMS, ad eccezione delle poste derivate dalle operazioni collegate al contratto di affidamento del 15/3/2006, per cui la CMS dovrà essere calcolata se e dal momento in cui la banca si è adeguata alla nuova normativa “.*

All’esito delle operazioni peritali, svolte nel rispetto del contraddittorio tecnico, il CTU ha dato atto che i CTP non avevano inoltrato osservazioni alla bozza e, sulla base delle conclusioni peritali, la causa è stata trattenuta a decisione.

Con la sentenza definitiva n. 2961 pubblicata il 18/10/2017 il Tribunale di Monza - dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione con riferimento al conto corrente n. 3075654 risultato ancora aperto (capo 1), ha così provveduto:

- ha condannato *Controparte_1* alla restituzione in favore del *Pt_1* la somma di € 8.481,39 riferita all'altro conto corrente, oltre interessi dalla domanda al saldo (capo 2);
- ha accertato che il saldo del conto corrente n. 3075654 al 31/12/2012 era pari a € 64.089,67 a debito del *Pt_1* capo 3);
- ha compensato la somma di € 8.481,39 di cui al capo 2 con il saldo del conto corrente n. 3075654 al 31/12/2012 (capo 3), rigettando le ulteriori domande (capo 5);
- ha dichiarato interamente compensate le spese di lite e posto a carico delle parti, in pari quota, quelle liquidate per la CTU.

Pt_1 e la *Pt_2* hanno proposto appello concludendo per la riforma di entrambe le sentenze.

Il gravame è stato articolato su plurimi motivi. Gli appellanti hanno dedotto:

- la violazione degli artt. 117 TUB e 1284 cc, quanto al rigetto della domanda sugli interessi dedotti nella misura ultra legale, con riguardo al conto corrente n. 3075654 e limitatamente alle poste derivanti dalle operazioni del contratto di affidamento con riguardo al conto corrente n. 65574756;
- il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB quanto alla mancata dichiarazione di illegittimità dell'applicazione della CMS con riferimento alle poste derivanti da operazioni collegate al contratto di affidamento;
- il difetto di motivazione ed errata decisione in ordine al mancato accertamento di interessi e oneri usurari applicati dalla *CP_2* su entrambi i conti correnti;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1939 cc con riguardo alla fideiussione sottoscritta dalla *Pt_2*
- la contraddittorietà della motivazione della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto priva di argomentazioni la doglianza inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- la violazione dell'art. 91 cpc.

In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato la richiesta di CTU contabile estesa ai quesiti dedotti con la memoria istruttoria e non ammessi dal Giudice di primo grado.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita *CP_1* concludendo, in via pregiudiziale, per la tardività dell'appello avverso la sentenza non definitiva ex artt. 327 e 340 cpc; in via principalità ha concluso per l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 nonché, in ogni caso, per la sua infondatezza, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.

La causa è andata a decisione. Con ordinanza del 31/10/2019, la Corte - rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello avverso la sentenza non definitiva - ha disposto integrazione di CTU al fine di accertare:

-se erano stati applicati interessi debitori superiori al 7,75 % sul conto corrente n. 3075654 e sino al contratto di apertura di credito del 15/03/2006, con quantificazione -in caso affermativo - dell'ammontare delle somme addebitate a titolo di interessi superiori a tale misura “ *in considerazione del fatto che per tale periodo non vi è prova che le condizioni peggiorative siano state comunicate – non potendo valere al proposito il riconoscimento di debito in data 11/5/2012 né potendosi ritenere coperta da giudicato sul punto la generica affermazione di cui alla sentenza parziale quanto alla comunicazione delle condizioni peggiorative in presenza di un motivo di appello sul punto della corretta applicazione degli interessi rispetto alla pattuizione* “;

-gli importi addebitati su entrambi i conti correnti a titolo di CMS anche dopo l'apertura del contratto di apertura di credito del 15/3/2006 “ *atteso che la pattuizione della stessa è indeterminata quanto alle modalità di applicazione e dunque non può ritenersi legittima*”;

-il saldo di entrambi i conti corrente – per il n. 3075654 al 31/12/2012 e per il n. 65574756 dal 22/11/2013 (data della notifica dell'atto di citazione in primo grado, come da richiesta nella memoria autorizzata di parte appellante del 14/02/2020) –, tenendo conto degli esiti dei primi due accertamenti nonché della perizia effettuata nel primo grado di giudizio.

Pervenuto il supplemento di CTU, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e depositate dalle parti le comparse conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa nuovamente a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre procedere all'esame delle questioni di inammissibilità che l'appellato CP_1 ha sollevato nel corso del giudizio.

L'appello proposto dal Pt_1 e dalla Pt_2 come la Corte ha già avuto modo di osservare con l'ordinanza con cui è stata disposto il supplemento di CTU, è ammissibile anche nei confronti della sentenza non definitiva n. 2796/2015 avendo la difesa degli interessati formulato all'udienza del 21/3/2016 rituale riserva ai sensi dell'art. 340 cpc.

Alla precedente udienza del 19/1/2016 la difesa del Pt_1 e della Pt_2 non era comparsa, dal verbale risulta che contattato telefonicamente il difensore aveva riferito di non avere avuto comunicazione della fissazione dell'udienza.

Agli atti del fascicolo di ufficio di primo grado non vi è prova dell'intervenuta comunicazione della prosecuzione del giudizio, dopo il deposito della sentenza non definitiva, e per garantire il contraddittorio correttamente il Giudice di primo grado ha aggiornato l'udienza.

L'eccezione ex art. 342 cpc sollevata dall'istituto di credito è fondata con riguardo ai motivi riportati ai punti n. 4, 5 e 6 dell'atto di appello e che hanno interessato le conclusioni riportate sub E), F), G) e M) del foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 27/11/2020.

Gli appellanti hanno reiterato le tesi difensive proposte in primo grado lamentando il mancato accertamento degli interessi usurari applicati dalla CP_2 in entrambi i conti correnti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1938 e 1939 cc con riguardo alla posizione della Pt_2 e hanno sottoposto a critica la parte della sentenza non definitiva con cui il Giudice di primo grado ha affermato l'assenza di valide argomentazioni in punto di capitalizzazione trimestrale nel calcolo degli interessi passivi.

Con tali motivi gli appellanti si sono limitati a reiterare e contrapporre le proprie tesi difensive alle decisioni impugnate.

Le generiche asserzioni hanno esclusivamente fatto riferimento alle due analisi econometriche prodotte in primo grado e che mai sono state poste a confronto con le indagini peritali condotte dal Consulente d'ufficio nominato, le cui conclusioni anche in sede di supplemento di CTU, a ben vedere, non sono state contestate dagli appellanti.

L'assenza dei requisiti di specificità dei motivi richiesti dal codice di rito ed i generici richiami giurisprudenziali, senza chiarire in che termini i principi affermati dalla giurisprudenza dovevano essere declinati al caso concreto, hanno impedito alla Corte di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure che gli appellanti hanno inteso proporre al ragionamento del Giudice di primo grado.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, di cui al punto 6, è solo il caso di rilevare che sono stati gli stessi appellanti (pag. 21 dell'atto di appello) a riconoscere di non avere fornito argomentazioni a riguardo.

Hanno precisato che, lungi dal voler proporre un vero e proprio motivo di censura delle sentenze impugnate, hanno inteso richiedere, così argomentando, esclusivamente precisazioni ai fini di una diversa regolamentazione delle spese di lite.

La Corte rileva che la domanda sub D) non è stata interessata ai motivi di appello e, per tanto, sulla stessa si è formato giudicato interno mentre le conclusioni sub H), J) e N)

risultano assorbite nel giudizio di inammissibilità sulle correlate domande in precedenza esaminate.

Sempre in via preliminare la Corte, condividendo quanto osservato dal Giudice di primo grado con la sentenza definitiva (pag. 8), ribadisce che relativamente al conto corrente n. 3075054, ancora aperto, deve ritenersi ammissibile solo la domanda di accertamento e non quella di ripetizione.

Per l'ammissibilità dell'azione di accertamento questa Corte aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte per cui tale pronuncia è idonea a soddisfare una triplice esigenza: *“quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da debiti contra legem; quella della riduzione che l'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento [...] prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice”* (Cass. Civile sez. VI ord. n. 21646/2018).

Con il motivo di cui al punto 2) dell'atto di appello il Pt_1 e la Pt_2 prospettando la violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc, in relazione al conto corrente aperto n. 3075654 hanno censurato la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della relativa clausola sull'assunto che i tassi di interesse passivi ultra legali fossero chiaramente determinati nel contratto.

Gli appellanti hanno eccepito che, in realtà, la doglianza atteneva non alla previsione convenzionale ma alla circostanza che gli interessi concretamente applicati fossero in realtà *“diversi da quelli contrattualmente previsti (cfr. doc. 4 di controparte) [7,75%] e, perciò, mai pattuiti tra le parti con forma scritta”* prima della loro applicazione (pag. 8 dell'atto di appello), non allineamento tra quanto pattuito e quanto effettivamente applicato idoneo a giustificare il ricalcolo degli interessi.

L'appellata ha condiviso quanto affermato nella decisione impugnata con cui il Giudice di primo grado aveva preso atto del contenuto applicato del contratto prodotto e ha opposto che, in realtà, gli appellanti avevano omesso di impugnare la sentenza non definitiva nella parte in cui si dava atto della legittimità delle modifiche unilaterali intervenute, anche in ragione del riconoscimento effettuato dal Pt_1

La Corte con l'ordinanza con cui ha disposto il supplemento di CTU ha già affrontato la questione.

In questa sede non può che ribadirsi che la generica affermazione contenuta nella decisione impugnata, quanto all'intervenuta comunicazione delle condizioni peggiorative, a fronte dello specifico motivo di appello ha necessariamente richiesto un approfondimento tecnico sul motivo.

Il CTU ha dato atto del metodo utilizzato per il ricalcolo (pag. XII del supplemento), ha individuato interessi generati in eccesso al tasso pattuito e li ha determinati in € 8.002,67.

Con lo stesso motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione delle medesime disposizioni (artt. 117 TUB e 1284 cc) anche in relazione al conto corrente n. 65574756 e segnatamente alle poste relative ad operazioni collegate al contratto di affidamento del 15/03/2006.

Il Giudice di primo grado ha escluso tali poste rilevando che per tali operazioni il tasso risultava determinato.

Gli appellanti hanno eccepito che la pattuizione doveva ritenersi priva di efficacia non avendo la CP_2 provato di aver comunicato le modifiche peggiorative.

L'appellata ha eccepito che, anche a voler prescindere dalla tardività con cui la questione era stata sollevata, correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto operante il riconoscimento di debito del 11/02/2012.

Il motivo è infondato.

La misura ultra legale di applicazione degli interessi risulta da pattuizione scritta contenuta nel contratto di affidamento (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado della CP_2).

Quanto all'intervenuto riconoscimento, la Corte osserva ulteriormente che il Pt_1 non ne ha contestato la paternità. Per la professione svolta (commercialista) necessariamente ha avuto piena contezza che, dal punto di vista tecnico, il riconoscimento di avere ricevuto gli estratti conto *“con la segnalazione delle relative modifiche”* (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado della CP_2) ha implicato che dovevano intendersi come comunicate e approvate.

Con il secondo motivo il Pt_1 e la Pt_2 hanno impugnato la sentenza definitiva laddove, richiamando la pronuncia parziale sull'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione su entrambi i conti correnti della CMS (pag. 14 sentenza non definitiva e pag. 8 sentenza definitiva), ha disposto che dall'espunzione dei relativi

importi dovesse escludersi l'insieme delle poste derivanti da operazioni collegate al contratto di affidamento del 15/3/2006.

Gli appellanti hanno contestato che da tale contratto non risultava alcuna valida pattuizione.

Controparte ha opposto che dalla disamina del contratto, in realtà, era possibile evincere *“la pattuizione di una “commissione sul massimo scoperto trimestrale pari all'1% sul fido e al 1,23 % oltre il limite del fido” (doc. 5 CP_1)”* (pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta) e che, in ogni caso, gli appellanti avevano prospettato la mancata pattuizione ma non la sua indeterminatezza.

Il motivo è fondato.

La Corte con l'ordinanza del 31/10/2019, la cui motivazione è da intendersi in questa sede richiamata, ha dato atto dell'indeterminatezza della CMS quanto alla modalità di calcolo (per la rilevabilità d'ufficio si rinvia Cass. n. 29316/2020).

Con il supplemento di indagine, il CTU ha indicato le somme complessive illegittimamente addebitate a tale titolo distinguendole per singolo conto corrente (pag. XIII del supplemento della relazione peritale) e, rielaborate le conclusioni della relazione peritale depositata in primo grado, ha rideterminato il saldo di entrambi i conti correnti nei seguenti termini:

- per il conto corrente aperto n. 3075654 alla data del 31/12/2012 nella misura di € 55.232,94 a debito del correntista;
- per il conto corrente estinto n. 65574756 al 22/11/2013 (data della notifica dell'atto di citazione in primo grado) nella misura di € 10.551,63 a credito del correntista.

La compensazione, ai sensi dell'art. 1853 cc, dovrà essere determinata sulla base delle conclusioni che il CTU ha rassegnato dopo gli accertamenti delegati dalla Corte e che vengono recepiti poiché frutto di indagini condotte con rigore metodologico e che, nel contraddittorio tecnico, non hanno registrato osservazioni neppure dal CTP della banca appellata.

L'esito complessivo del contenzioso comporta una nuova diversa disciplina delle spese di lite che, per entrambi i gradi di giudizio, vengono compensate tra le parti nella misura di 2/3 mentre la restante quota, così come liquidata in dispositivo, viene posta a carico dell'istituto di credito appellato.

La regolamentazione, a fronte di una pluralità di domande e reciproche contestazioni, risultate in parte infondate, tiene conto della preminente soccombenza di CP_1

che all'esito dei due gradi di giudizio ha visto rideterminati i saldi di entrambi i conti correnti.

La liquidazione della quota di 1/3 delle spese a carico di *CP_1* viene operata con riferimento ai parametri medi dello scaglione indeterminabile -complessità media del DM n. 55/2014, tiene conto delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta con importo da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Rizzo procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.

Le spese della CTU svolta in primo grado e quelle del supplemento di CTU, come liquidate nei rispettivi gradi di giudizio, vengono definitivamente poste a carico solidale degli appellanti per la quota di 1/3 ed a carico della banca appellata per la restante quota di 2/3.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da *Parte_1* e [...] *Parte_2* nei confronti di *CP_1* avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Monza n. 2796/2015 emessa in data 12/11/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Monza n. 2961/2017 emessa in data 18/10/2017 ed in loro parziale riforma, così dispone:

- a) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 3075654 alla data del 31/12/2012 era pari a - € 55.232,94 a debito di *Parte_1* ;
- b) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 65574756 alla data del 22/11/2013 era pari a € 10.551,63 a credito *Parte_1* ;
- c) condanna *Controparte_1* alla restituzione di € 10.551,63 con riferimento al conto corrente n. 65574756, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- d) compensa la somma di cui al capo c) con il saldo del conto corrente n. 3075654 indicato al capo a);
- e) conferma nel resto le impugnate sentenze;
- f) dichiara compensate fra le parti nella misura dei 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante quota di 1/3 a carico *CP_1* , quota che liquida in € 7307,00 per compensi (per il primo grado pari a € 3448,00 e per il secondo grado pari a € 3859,00) oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, dichiaratosi procuratore antistatario;

g) le spese della CTU, nella misura liquidata nel giudizio di primo grado, e quelle del supplemento di CTU, nella misura liquidate nel presente grado di giudizio, vengono poste definitivamente a carico degli appellanti in solido per la quota di 1/3 ed a carico di CP_1 per la restante quota di 2/3.

Così deciso in Milano il 18/03/2021

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Massimo Meroni